عنه فى الانصاف قال فى شرح المنتهى ظاهره ولو مع وجود متبرع بها لانه امكن الانفاق عليه بدون منة تلحقه فى المستقبل أشبه الاخذ لها من بيت المال (فان تعذر) الاقتراض عليه (فعلى من علم بحاله) الانفاق عليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولان فى ترك الانفاق عليه هلاكه وحفظه من ذلك واجب كانقاذه من الغرق ولا يرجع اذن منفق بما انفق لوجوبه عليه فهى فرض كفاية (والاسق بحضانته) أى اللقيط (واجده ان كان حرا) تام الحرية لان كلا من القن والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد منافعه مستحقة لسيده فلا يذهبها فى غير نفعه الا باذنه وكذلك المكاتب فانه ليس له التبرع بماله ولا بمنافعه الا باذن سيده فى ذلك وكذلك المبعض فانه لا يتمكن من استكمال الحضانة (مكلفا) لان غير المكلف لا يلى أمر نفسه فلا يلى أمر غيره (رشيدا) فلا يقر فى يد سفيه جزم به فى الهداية والمهذب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وفى المنتهى (أمينا عدلا) لان عمر رضى الله عنه أقر اللقيط فى يد أبى جميلة حين قال له عريفه انه رجل صالح ولانه سبق اليه فكان أولى به (ولو) لم يعلم باطن حاله كفى كونه عدلا (ظاهرا) لان هذا حكمه حكم العدل باطنا وظاهرا فى لقطة المال والولاية والنكاح والشهادة فيه وفى أكثر الاحكام ولان الاصل فى المسلمين العدالة ولذلك قال عمر رضى الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض

*(فصل* وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال) ومحل ذلك ان لم يكن له وارث كغير اللقيط لانه مسلم لا وارث له فكان ماله وديته لبيت المال فان كانت له زوجة فلها الربع والباقى لبيت المال وان كانت لقيطة لها زوج فله النصف والباقى لبيت المال وان كان له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أو ابن بنت أخذ جميع المال لان الرد وذا الرحم مقدم على بيت المال ويخير الامام فى عمد بين أخذها والقصاص وان قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده الا أن يكون فقيرا فيلزم الامام العفو على ما ينفق عليه منه (وان ادعاه) أى ادعى أن اللقيط ولده (من) أى انسان (يمكن كونه) أى كون اللقيط (منه) أى المقر (من ذكر أو أنثى ألحق) أى اللقيط (به) أى بالمقر (ولو) كان اللقيط (ميتا) لان الاقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال وهذا بلا خلاف فى المذهب فيما اذا كان المقر حرا مسلما يمكن كونه منه نص عليه أحمد فى رواية جماعة (وثبت نسبه) أى اللقيط بهذا الاقرار (و) ثبت (ارثه) أيضا (وان ادعاه) أى ادعى ان اللقيط ابن (اثنان) أو رجلان (فأكثر معا قدم) به (من له بينة) لان البينة علامة ظاهرة واضحة على اظهار الحق لمن قامت له (فان لم تكن) لواحد منهم بينة أو قام كل واحد منهم ببينة بانه ولده (عرض) أى اللقيط مع كل مدع موجود أو أقاربه ان مات (على القافة) والقافة قوم يعرفون الانسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه المعرفة بذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف قال فى المغنى وقيل أكثر ما يكون ذلك فى بنى مدلج رهط من مجزز بجيم وزاى ين (فان ألحقته) القافة (بواحد لحقه وان ألحقته بالجميع لحقهم) قال فى المغنى هذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبد الملك والاوزاعى والليث والشافعى وأبى ثور (وان ادعاه أكثر من واحد و (اشكل أمره) على القافة بان قالوا لم يظهر لنا شئ أو قالوا اشكل علينا حاله أو نحو ذلك أو اختلف قائفان فيه اثنان او ثلاثة (ضاع نسبه) فى هذه الصور كلها فى